

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1323 -
1324/2530

นายพา อ่อนหนองหว่า กับพวก โจทก์
นายสิงห์ คำจันทร์ราช กับพวก จำเลย
นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร ทนายจำเลยที่
1 ถึงที่ 5

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งห้าแถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 136แผ่นที่ 2)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษารวมกัน โดยเรียกโจทก์ที่ 1 ที่ 2
ที่ 3 ที่ 5 ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1ที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 ตามลำดับ เรียกโจทก์ที่ 4
ในสำนวนแรกกับโจทก์ในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 4 เรียกจำเลยที่ 1 ในสำนวนแรก
กับสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 1 เรียกจำเลยที่ 2 ในสำนวนแรกว่า จำเลยที่ 2 เรียก
จำเลยที่ 3 ในสำนวนแรกกับจำเลยที่ 2 ในสำนวนหลังว่า จำเลยที่ 3 เรียกจำเลยที่
4ในสำนวนแรกกับจำเลยที่ 3 ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 4 และเรียกจำเลยที่ 5 ใน
สำนวนแรกกับจำเลยที่ 4 ในสำนวนหลังว่าจำเลยที่ 5

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า สำนวนแรกให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันนำดินที่ยกเป็นถนนในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 1 ของโฉนดที่ดินที่ 1 และตามเอกสารหมายเลข 3 ของโฉนดที่ดินที่ 2 ออกไปจากที่ดินดังกล่าวและทำที่ดินของโฉนดที่ดินให้เหมือนเดิมภายในกำหนด 30 วัน หากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ใช้ค่าเสียหายแก่โฉนดที่ดินที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท และแก่โฉนดที่ดินที่ 2 เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันพ้นกำหนด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยทั้งสี่ในสำนวนหลังร่วมกันถอนหลักเขตและป้ายออกจากที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เอกสารหมายเลข 13 ของโฉนดที่ดินที่ 4 ห้ามจำเลยทั้งสี่เกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าว

โฉนดที่ดินที่ 1 และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ต่างฎีกา (อันดับ 117,127)

ทนายจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 128)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 หาประกันสำหรับค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 หาประกันสำหรับค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไป

อีกเป็นเวลา 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ